

KETENTUAN UMUM POLIS

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Ketentuan Umum Polis ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- 1.1 **Addendum** : Dokumen yang memuat perubahan Polis dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- 1.2 **Badan** : Suatu organisasi, paguyuban, perkumpulan, badan usaha atau perkumpulan lainnya yang didirikan dengan akta otentik dan diperlakukan sebagai pribadi hukum termasuk namun tidak terbatas pada perseroan terbatas, persekutuan komanditer (CV), firma, yayasan, koperasi, persekutuan perdata, usaha dagang dan organisasi berbadan hukum lainnya.
- 1.3 **Manfaat Pertanggungan** : Manfaat yang akan diberikan oleh Penanggung apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi
- 1.4 **Masa Leluasa (Grace Period)** : Masa tenggang pembayaran Premi.
- 1.5 **Pemegang Polis** : Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- 1.6 **Penanggung** : PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.
- 1.7 **Pertanggungan atau Asuransi** : Sesuai dengan definisi Asuransi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan perubahannya (jika ada), sepanjang mengatur mengenai asuransi jiwa.
- 1.8 **Polis** : Dokumen yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pertanggungan antara Pemegang Polis dan Penanggung yang terdiri dari Ringkasan Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran, termasuk dokumen lain yang dilekatkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.
- 1.9 **Premi** : Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- 1.10 **Ringkasan Polis** : Bagian dari Polis yang berisi keterangan mengenai ringkasan Pertanggungan.

- 1.11 **Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran** : Dokumen yang disediakan oleh Penanggung untuk diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi dan kesehatan calon Tertanggung, pilihan Pertanggungan, pernyataan-pernyataan dari calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung dan perubahan-perubahannya serta dokumen lain yang terkait dengan Pertanggungan.
- 1.12 **Tanggal Mulai Berlaku** : Tanggal saat Polis mulai berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang akan menjadi dasar perhitungan bulan Polis dan tahun Polis. Dalam hal Tanggal Mulai Berlaku berbeda dengan Tanggal Penerbitan Polis, maka pada saat Tanggal Mulai Berlaku tersebut Pertanggungan belum berlaku.
- 1.13 **Tanggal Penerbitan Polis** : Tanggal saat Penanggung menerbitkan Polis yang menandakan mulainya Pertanggungan, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis
- 1.14 **Tertanggung** : Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
- 1.15 **Uang Pertanggungan** : Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau Addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.
- 1.16 **Ulang Tahun Polis** : Periode 1 (satu) tahunan yang diperhitungkan berdasarkan Tanggal Mulai Berlaku.
- 1.17 **Usia** : Usia Tertanggung yang dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir pada saat Tanggal Mulai Berlaku dan akan bertambah pada setiap Ulang Tahun Polis.
- 1.18 **Yang Ditunjuk** : Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.

PASAL 2 DASAR PERTANGGUNGAN

- 2.1 Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang mempunyai maksud untuk mengambil Pertanggungan, wajib mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran secara lengkap dan benar serta kemudian menyerahkannya kepada Penanggung.
- 2.2 Segala keterangan, pernyataan, dan penjelasan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran menjadi dasar Pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- 2.3 Apabila Pertanggungan telah berlaku dan kemudian ditemukan adanya keterangan, pernyataan, dan penjelasan yang tidak benar dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran, baik pada saat

Pertanggungan masih berlaku atau pada saat proses klaim, maka **Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungan.**

- 2.4 Apabila terdapat perubahan keterangan atau keadaan kesehatan calon Tertanggung di Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran sejak tanggal Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran ditandatangani oleh calon Tertanggung sampai dengan Tanggal Penerbitan Polis, maka calon Pemegang Polis atau calon Tertanggung wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut. Penanggung berhak melakukan seleksi risiko atau membatalkan Pertanggungan atas adanya perubahan tersebut. Seluruh informasi dan keterangan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran merupakan informasi terkini sebagaimana dimaksud Pasal 2.2, apabila tidak terdapat perubahan keterangan atau keadaan.
- 2.5 Ketentuan-ketentuan dalam Polis dapat dibatalkan ataupun diganti oleh petugas yang diberi wewenang oleh Penanggung. Perubahan ketentuan dalam Polis ini akan dinyatakan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

PASAL 3 USIA, JENIS KELAMIN DAN/ATAU STATUS MEROKOK

- 3.1 Apabila terjadi kesalahan dalam menyatakan Usia, jenis kelamin, dan/atau status merokok Tertanggung, baik kesalahan tersebut ditemukan pada saat Pertanggungan masih berlaku atau baru diketahui pada saat proses klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk mengadakan seleksi risiko ulang berdasarkan Usia, jenis kelamin, dan/atau status merokok yang benar.
- 3.2 Apabila hasil seleksi risiko ulang tersebut menyatakan bahwa Pertanggungan dapat dilanjutkan maka Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyesuaian Pertanggungan berdasarkan Usia, jenis kelamin, dan/atau status merokok yang benar.
- 3.3 Apabila hasil seleksi risiko ulang tersebut menyatakan bahwa Tertanggung tidak dapat dipertanggungkan maka Pertanggungan dianggap batal sejak awal.
- 3.4 Sejak Tanggal Penerbitan Polis, Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan status merokok Tertanggung dari "*merokok*" menjadi "*tidak merokok*".

PASAL 4 MULAI BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggungan mulai berlaku sesuai Tanggal Penerbitan Polis yang tercantum dalam Ringkasan Polis dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis telah membayar Premi pertama.

PASAL 5 KETENTUAN TAK DAPAT DISANGGAH

- 5.1 Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan yang keliru dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran, selain dari pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka Penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis sehingga berhak untuk membatalkan Polis sejak awal, kecuali setelah

melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal diadakannya perubahan (*Addendum*) yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).

- 5.2 Dalam hal pemberian keterangan, pernyataan, atau penjelasan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan maka Penanggung mempunyai hak untuk menyanggah kebenaran Polis setiap saat sehingga berhak untuk mengakhiri Pertanggungan.
- 5.3 Apabila terdapat klaim yang terjadi dalam masa 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.1 yang menyebabkan diperlukannya seleksi risiko ulang, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungan setiap saat tanpa adanya pembatasan waktu dikarenakan adanya ketidakbenaran tersebut.

PASAL 6

PREMI DAN MASA LELUASA

- 6.1 Premi wajib dibayar di muka pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dan pembayaran dapat dilakukan di kantor pusat, kantor pemasaran atau tempat lain yang ditunjuk oleh Penanggung.
- 6.2 Premi wajib dibayar secara penuh di muka berdasarkan Premi tahunan atau sekaligus. Dengan persetujuan Penanggung, Premi dapat diangsur secara enam bulanan, tiga bulanan, atau bulanan sesuai dengan pilihan pembayaran Premi pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran.
- 6.3 Pembayaran Premi akan diakui pada saat Premi diterima di rekening Penanggung. Pengakuan atas penerimaan Premi oleh Penanggung dibuktikan dengan kuitansi resmi yang dikeluarkan Penanggung atau dokumen bukti pembayaran lain yang dikeluarkan oleh bank yang menunjukkan pembayaran langsung ke rekening Penanggung serta diakui oleh Penanggung.
- 6.4 Penagihan Premi yang dilakukan oleh Penanggung tidak berarti membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban untuk membayar Premi kepada Penanggung jika karena sesuatu hal penagihan oleh Penanggung tidak dapat dilakukan.
- 6.5 Penanggung memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang tercantum dalam Ringkasan Polis dimana selama Masa Leluasa tersebut Pertanggungan masih tetap berlaku. Segala Manfaat Pertanggungan yang mungkin dapat dibayar oleh Penanggung dalam Masa Leluasa akan diperhitungkan dengan Premi yang tertunggak dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.
- 6.6 Apabila Premi dibayar sekaligus maka seluruh ketentuan pada Pasal 6.5 tidak berlaku.
- 6.7 Kelalaian Pemegang Polis dalam membayar Premi pada atau setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Premi akan menyebabkan terjadinya penunggakan pembayaran Premi.

PASAL 7 YANG DITUNJUK

- 7.1 Selama Pertanggungan berlaku, Pemegang Polis (kecuali ditetapkan lain dalam Polis), sepanjang Yang Ditunjuk memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Tertanggung dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Penanggung, dapat mengubah Yang Ditunjuk dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung. **Penanggung tidak menjamin atau bertanggung jawab terhadap kebenaran atau konsekuensi hukum dan pajak atas penunjukan Yang Ditunjuk di kemudian hari.**
- 7.2 Apabila Pemegang Polis meninggal atau dalam hal Pemegang Polis adalah Badan terjadi pembubaran yang diikuti dengan likuidasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebelum Tertanggung meninggal maka:
- (a) Yang Ditunjuk akan menggantikannya sebagai Pemegang Polis.
 - (b) Bila Yang Ditunjuk terdiri lebih dari satu orang, maka berdasarkan kuasa dari Yang Ditunjuk lainnya salah satu dari Yang Ditunjuk tersebut bertindak sebagai Pemegang Polis untuk dan atas nama dari Yang Ditunjuk lainnya.
 - (c) Dalam hal Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.2 (a) dan (b) meninggal sesudah Pemegang Polis dan semua Yang Ditunjuk meninggal, maka ahli waris Yang Ditunjuk yang terakhir meninggal akan bertindak sebagai Pemegang Polis.
 - (d) Apabila tidak ada lagi Yang Ditunjuk atau seluruh Yang Ditunjuk meninggal bersamaan dengan Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk adalah Badan yang mengalami pembubaran yang diikuti dengan likuidasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Tertanggung dapat menggantikannya sebagai Pemegang Polis.
- 7.3 Apabila Yang Ditunjuk terdiri dari satu orang, beberapa orang, ataupun Badan, maka ketentuan berikut secara umum berlaku:
- (a) Yang Ditunjuk/seluruh Yang Ditunjuk telah meninggal atau Yang Ditunjuk adalah Badan yang mengalami pembubaran yang diikuti dengan likuidasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku lebih dulu dan kemudian Tertanggung meninggal sebelum dilakukan perubahan Yang Ditunjuk, maka Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung;
 - (b) Tertanggung telah meninggal lebih dulu dan kemudian Yang Ditunjuk/seluruh Yang Ditunjuk meninggal atau Yang Ditunjuk adalah Badan yang mengalami pembubaran yang diikuti dengan likuidasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku lebih dulu sebelum dibayarkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada ahli waris Yang Ditunjuk.
- 7.4 Apabila Yang Ditunjuk lebih dari satu orang dan:
- (a) Urutan Yang Ditunjuk dengan keterangan besar bagian dari masing-masing Yang Ditunjuk adalah 100% (seratus per seratus) dari Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran, maka:
 - (1) Apabila semua Yang Ditunjuk masih hidup, seluruh Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk yang dicantumkan pada urutan pertama;

- (2) Apabila Yang Ditunjuk dengan urutan sebelumnya telah meninggal, seluruh Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk pada urutan selanjutnya;
- (b) Urutan Yang Ditunjuk dengan keterangan besar bagian dari masing-masing Yang Ditunjuk atas Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir Pendaftaran, maka:
 - (1) Apabila semua Yang Ditunjuk masih hidup, Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk sesuai dengan besar bagian yang telah ditetapkan;
 - (2) Apabila ada dari Yang Ditunjuk telah meninggal terlebih dahulu atau Yang Ditunjuk adalah Badan yang mengalami pembubaran yang diikuti dengan likuidasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku lebih dulu ketika Tertanggung meninggal, besar bagian dari Manfaat Pertanggungan yang telah meninggal akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk yang masih hidup secara proporsional sesuai dengan besar bagian dari masing-masing Yang Ditunjuk yang masih hidup tersebut.
- 7.5 Apabila Tertanggung dan Yang Ditunjuk meninggal bersamaan (*simultaneous death*) sehingga tidak mungkin ditentukan siapa yang meninggal terlebih dahulu, tanpa mengesampingkan ketentuan di dalam Pasal 7.4, maka:
 - (a) Yang Ditunjuk dianggap meninggal terlebih dahulu.
 - (b) Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk lainnya (bila ada).
 - (c) Apabila Yang Ditunjuk lainnya tidak ada, maka Manfaat Pertanggungan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau ahli waris Pemegang Polis, bila Pemegang Polis telah meninggal terlebih dahulu.
- 7.6 Apabila Pemegang Polis dan Tertanggung meninggal bersamaan (*simultaneous death*) sehingga tidak mungkin ditentukan siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka:
 - (a) Pemegang Polis dianggap meninggal terlebih dahulu.
 - (b) Yang Ditunjuk akan menggantikan Pemegang Polis, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.2.
- 7.7 Apabila ketika Tertanggung meninggal, Yang Ditunjuk tidak atau sudah tidak lagi memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan Tertanggung maka Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan kepada ahli waris yang sah dari Tertanggung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 7.8 Apabila pihak-pihak yang disebut pada Pasal 7 ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka wali yang sah dari pihak yang ditetapkan tersebut akan bertindak sebagai penggantinya dan kemudian secara otomatis hak perwalian berakhir ketika pihak yang ditetapkan tersebut telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

PASAL 8 PENGECUALIAN

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- 8.1 Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
- 8.2 Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan.
- 8.3 Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
- 8.4 Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
- 8.5 Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (bila ada).

PASAL 9 KLAIM

- 9.1 Pemberitahuan:
 - (a) Pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.2.
 - (b) Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau sejak tanggal berakhirnya masa Pertanggungan.
 - (c) Apabila dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
 - (d) Klaim wajib diajukan secara tertulis oleh yang berhak kepada Penanggung
- 9.2 Dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - (a) Untuk klaim meninggal:
 - (1) Polis asli,
 - (2) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung,
 - (3) Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung,
 - (4) Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang,
 - (5) Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar,
 - (6) Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan
 - (7) Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.
 - (b) Untuk klaim pada akhir masa Pertanggungan(jika ada):
 - (1) Polis, dan
 - (2) Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.
 - (c) Untuk klaim selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.2(a) dan 9.2(b) maka berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan khusus (bila ada).
- 9.3 Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.2 tidak jelas, bertentangan, atau tidak bersesuaian maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta atau mendapatkan dokumen lain atau penjelasan lebih lanjut.
- 9.4 Ketentuan pembayaran Manfaat Pertanggungan:
 - (a) Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila dokumen yang diperlukan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.2 dan 9.3, telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian klaim, serta klaim disetujui oleh Penanggung.

- (b) Segala Manfaat Pertanggungan yang dibayar oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.
 - (c) Apabila Manfaat Pertanggungan yang telah jatuh tempo atau disetujui belum dibayarkan, bukan akibat kelalaian atau kesalahan Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan tersebut tidak akan mendapat bunga atau ganti rugi apapun juga.
- 9.5 Pemegang Polis mengerti dan setuju bahwa Penanggung mempunyai **hak untuk menolak klaim dan/atau mengakhiri Pertanggungan dasar dan/atau Pertanggungan tambahan (bila ada)**, apabila ternyata terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan pada dokumen yang diserahkan kepada Penanggung terkait dengan Polis ("Hak Menolak/Membatalkan Akibat Tindak Pidana").
- 9.6 Sehubungan dengan Pasal 9.5, maka Pemegang Polis setuju bahwa Penanggung juga berhak melaksanakan Hak Menolak/Membatalkan Akibat Tindak Pidana pada polis lain atas nama Pemegang Polis dan/atau Tertanggung ("Hak Menolak/Membatalkan Bersilang"). Hak Menolak/Membatalkan Bersilang berlaku apabila polis lainnya tersebut juga memiliki ketentuan yang mengatur tentang pembatalan polis lain karena penipuan dan/atau pemalsuan dan/atau adanya unsur tindak pidana.

PASAL 10 PERUBAHAN POLIS

- 10.1 Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
- 10.2 Dalam hal terjadi perubahan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis memiliki hak untuk:
- (a) Apabila Pemegang Polis tidak menyatakan keberatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan perubahan oleh Penanggung, maka Penanggung akan memberlakukan perubahan ketentuan Polis tersebut setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut.
 - (b) Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui ketentuan Polis yang baru tersebut dan menyatakannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan perubahan oleh Penanggung, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenakan ganti rugi apapun oleh Penanggung.

PASAL 11 PERATURAN DALAM KEADAAN PERANG

- 11.1 Apabila timbul perang, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan akan dikenakan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh Penanggung.

- 11.2 Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya perang, keadaan bahaya perang atau darurat perang, Penanggung mempunyai kewajiban untuk menetapkan besarnya potongan yang pasti atas pembayaran Manfaat Pertanggungan sesuai dengan meningkatnya angka kematian dan berubahnya keadaan moneter sebagai akibat keadaan tersebut di atas. Selanjutnya Manfaat Pertanggungan yang belum dibayarkan akan dibayarkan oleh Penanggung dengan memperhitungkan potongan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.1.

PASAL 12

PENYELESAIAN MASALAH ATAU SENGKETA

- 12.1 Semua masalah, pengaduan atau sengketa yang timbul dari Pertanggungan ini atau pelaksanaannya akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Penanggung akan menindaklanjuti pengaduan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan atau selambat-lambatnya dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.2 Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, pengaduan atau sengketa tersebut, Penanggung dan/atau Pemegang Polis dapat melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperpanjang jangka waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam Pasal 12.1 di atas.
- 12.3 Upaya hukum mediasi dapat dilakukan sebelum para pihak memilih upaya hukum melalui pengadilan atau arbitrase. Dalam hal upaya hukum dilakukan melalui pengadilan maka akan dipilih Pengadilan Negeri pada domisili Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di wilayah Republik Indonesia.
- 12.4 Upaya hukum mediasi dan arbitrase dapat diajukan kepada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dengan menggunakan prosedur dan peraturan BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PASAL 13

HUKUM YANG BERLAKU

Polis ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

81 KUP
PD/i/pol/2/2016

6 November 2017

Polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan